La Razón
ECONOMÍA · LA RAZÓN
DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 18:31 H

Una trabajadora que llevaba más de 34 años en una residencia consigue que la Justicia declare improcedente su despido y le reconozca una indemnización superior a 200.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco detectó deficiencias en la comunicación entregada a la empleada y concluyó que no había podido conocer ni cuestionar adecuadamente los motivos económicos alegados por la compañía

RODRIGO CRIADO · ECONOMÍA

El abogado Enrique Díaz ha dado a conocer este caso y ha explicado qué llevó al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a considerar improcedente el despido.

Según relata, la empresa alegó pérdidas económicas y una reorganización de su actividad, pero la carta entregada a la trabajadora no recogía de forma adecuada toda la información necesaria para justificar esa decisión.

La compañía justificó el despido por motivos económicos y explicó que había externalizado distintos servicios para reorganizar su funcionamiento. Entre ellos se encontraba el de dirección, que pasó a ser asumido por una cooperativa.

Sin embargo, surgió un problema relevante: la empresa y la cooperativa funcionaban como un único grupo a efectos laborales, como así expone el abogado.

Además, la contratación de esos servicios no se había documentado adecuadamente, una circunstancia que terminó teniendo consecuencias en el procedimiento judicial.

El aspecto determinante fue el contenido de la comunicación que recibió la empleada. Díaz concreta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco consideró que la carta de despido debía incluir datos económicos tanto de la residencia como de la cooperativa, al funcionar ambas como un único grupo a efectos laborales.

Como esa información no aparecía reflejada de manera adecuada, la trabajadora no pudo conocer y cuestionar correctamente las razones económicas alegadas por la empresa. El tribunal entendió que esa falta de información la había situado en una situación de indefensión, lo que llevó a declarar improcedente el despido.

La resolución económica es especialmente significativa por la larga trayectoria profesional de la empleada: más de 34 años trabajando en la residencia y una indemnización superior a los 200.000 euros.

Por último, Díaz aprovecha este ejemplo para recordar que las dificultades económicas pueden obligar a una compañía a reorganizar su actividad, pero eso no significa que pueda prescindir de las garantías legales. "No basta simplemente con alegar problemas económicos. Hay que hacerlo de una forma adecuada para cumplir con todas las garantías", sentencia.

Fuente: https://www.larazon.es/economia/trabajadora-llevaba-mas-34-anos-residencia-consigue-justicia-declare-improcedente-despido-reconozca-indemnizacion-superior-200000-euros-b50m_202611016ae777670250123215703108.html
Recorte generado el 2/11/2026, 6:20:50 · sin publicidad ni recomendaciones.